

CHAPITRE 2

L'EXÉCUTION DU CONTRAT

Cours Prof 4.0



Le contrat légalement formé produit des effets juridiques :
il doit être exécuté de bonne foi par les parties.

I – LES EFFETS JURIDIQUES DU CONTRAT

1 LE PRINCIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES

Les parties doivent exécuter leurs obligations dès lors que le contrat est conclu.
Le contrat a force de loi : les obligations s'imposent aux parties.

 Le contrat ne peut être modifié ou révoqué unilatéralement.

 Le contrat s'impose au juge : il ne peut pas interpréter les clauses sauf si elles sont obscures ou incomplètes.

 Le juge peut intervenir si le contrat contient des clauses abusives créant un déséquilibre significatif au profit du professionnel. Ces clauses sont déclarées non écrites.

2 LE PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DU CONTRAT ENVERS LES TIERS

En principe, le contrat n'a d'effets qu'entre les parties : la force obligatoire ne vaut qu'entre elles.

EXCEPTION

Certains contrats peuvent produire des effets à l'égard des tiers.

Exemple type : le contrat d'assurance-vie qui profitera à un bénéficiaire tiers.



À RETENIR : LES OBLIGATIONS DES PARTIES

OBLIGATIONS DU DÉBITEUR

- ✓ Exécuter son obligation conformément au contrat (quantité, qualité, délai, lieu...).
- ✓ Agir de bonne foi.
- ✓ Ne pas faire ce qui est interdit par la loi.

OBLIGATIONS DU CRÉANCIER

- ✓ Payer le prix (ou la contrepartie) au terme convenu.
- ✓ Collaborer à l'exécution du contrat.
- ✓ Recevoir la prestation.



 Le contrat peut contenir des clauses abusives (ex. : clause de responsabilité, modification unilatérale...). Le juge peut déclarer ces clauses non écrites si elles créent un déséquilibre significatif au profit du professionnel.

II – L'INEXÉCUTION DU CONTRAT

A – L'EXÉCUTION FORCÉE

Le créancier peut demander au juge de contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

1 MISE EN DEMEURE (SI PAS DE DATE FIXE)
Avant de saisir le juge, le créancier doit mettre le débiteur en demeure d'exécuter.

- Par huissier (payant) ou par lettre recommandée avec AR.

2 ACTION EN JUSTICE
Si le débiteur ne réagit pas, le créancier peut saisir le juge pour obtenir l'exécution forcée.

3 MODES D'EXÉCUTION
L'exécution forcée peut prendre 2 formes :

- **Exécution en nature** : exécution de l'obligation (ex. : livraison du bien, réalisation des travaux, saisie...).
- **Exécution par équivalent** : versement de dommages-intérêts correspondant à la valeur de l'obligation non exécutée.

B – L'EXCEPTION D'INEXÉCUTION

Lorsque le contrat est synallagmatique (chaque partie a des obligations).



La partie qui n'a pas encore exécuté son obligation peut s'abstenir de le faire si son cocontractant n'a pas exécuté la sienne ou a refusé d'y procéder.

 Le contrat continue d'exister, il est simplement suspendu.

 **EXEMPLE**
Vous n'êtes pas obligé de payer le solde tant que le vendeur ne vous a pas livré le bien convenu.

C – LA RÉSOLUTION OU LA RÉSILIATION

RÉSOLUTION (contrats à exécution instantanée)
Consiste à anéantir rétroactivement le contrat.

- Peut être prononcée par le juge.
- Ou prévue par une clause résolutoire dans le contrat (résolution de plein droit).

Effet : le contrat est censé n'avoir jamais existé. Les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat.

RÉSILIATION (contrats à exécution successive)
Consiste à mettre fin au contrat pour l'avenir.

- Le contrat est anéanti pour l'avenir.
- Ex. : résiliation d'un contrat de travail, de bail, d'abonnement...

 **À NE PAS CONFONDRE**
Nullité (relative ou absolue) : sanction d'un défaut lors de la formation du contrat.
Résolution / Résiliation : sanctions d'un manquement lors de l'exécution du contrat.

III – LE DROIT ET LA VENTE À DISTANCE : UNE PROTECTION RENFORCÉE DU CONSOMMATEUR

INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE

Le professionnel doit fournir au consommateur, de manière claire et compréhensible, toutes les informations essentielles sur le bien ou le service et les conditions de la vente.

DROIT DE RÉTRACTATION

Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalités. (Art. L.221-18 Code de la consommation)

RETOUR ET REMBOURSEMENT

Le vendeur doit rembourser toutes les sommes versées par le consommateur, y compris les frais de livraison initiaux, dans un délai de 14 jours après rétractation.

GARANTIES LÉGALES

- Garantie de conformité (2 ans)
- Garantie des vices cachés
- Protection contre les clauses abusives

À RETENIR

- ✓ Le contrat doit être exécuté de bonne foi par les parties.
- ✓ En cas d'inexécution, plusieurs solutions existent : exécution forcée, exception d'inexécution, résolution ou résiliation.
- ✓ Le droit protège particulièrement le consommateur, notamment en cas de vente à distance.

EN RÉSUMÉ



Le contrat crée des obligations entre les parties.



Ces obligations doivent être exécutées de bonne foi.



En cas d'inexécution, plusieurs sanctions sont possibles.



Le droit organise et encadre ces sanctions.

